

1502220-16.2019.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... para repassar a um ponto de tráfico, sendo que parte desta droga seria dada ao réu para uso pessoal. Dirigiu-se até o local descrito na denúncia, conhecido pela prática de tráfico de drogas, e avistou o acusado recebendo um pacote de outro rapaz, que futuramente fora identificado como sendo um traficante que acabou sendo preso. Após sacar o pacote, o réu andou alguns metros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502220-16.2019.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502220-16.2019.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2187869/2019 - DEL.POL.ARARAS, 6028178 - DEL.POL.ARARAS, 3741/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2187869 - DEL.POL.ARARAS, 3741/19/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO GIOVANE HUGA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado TIAGO GIOVANI HUGA, já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 27 de junho de 2019, por volta das 14 horas e 30 minutos, na Rua Araçatuba, nº 46, no Jardim São João, nesta Cidade e Comarca de Araras, o réu trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de mercancia ilícita: a) COCAÍNA com peso bruto de 34g (trinta e quatro gramas), fracionada em 26 (vinte e seis) porções acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, b) MACONHA com peso bruto de 18g (dezoito gramas), fracionada em 14 (quatorze) porções, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 86) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 101/113).

A denúncia foi recebida em 26 de março de 2021 (fls. 122/123) e o acusado foi devidamente citado.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (fls. 197/198) e decretada a revelia do réu (fls. 212).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 215/221 - MP e 226/228 - réu). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pleiteou, em suma, seja o réu absolvido por falta de provas.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 18/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 21), pelas fotografias (fls. 22/23) e laudos periciais (fls. 189/191 e 192/194), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A testemunha Bruno de Oliveira Thomaz Bertanha, investigador de polícia, declarou que, no dia dos fatos, recebeu informação de que o réu receberia certa quantidade de entorpecentes para repassar a um ponto de tráfico, sendo que parte desta droga seria dada ao réu para uso pessoal. Dirigiu-se até o local descrito na denúncia, conhecido pela prática de tráfico de drogas, e avistou o acusado recebendo um pacote de outro rapaz, que futuramente fora identificado como sendo um traficante que acabou sendo preso. Após sacar o pacote, o réu andou alguns metros e adentrou num terreno baldio, saindo do mesmo sem o referido pacote. A testemunha, juntamente com seu parceiro de equipe, abordou o réu e com ele nada foi encontrado. Contudo, o colega de profissão da testemunha averiguou o terreno outrora mencionado e localizou o pacote contendo porções de maconha e de cocaína. Questionado acerca das drogas, o réu respondeu que o produto destinava-se a venda e também para consumo pessoal (fls. 197).

A testemunha Bruno Fabricio Rodrigues, guarda municipal, relatou que, no dia dos fatos, estava em diligência quando, juntamente com seu colega, avistou o acusado recebendo um pacote de um homem desconhecido. Decidiram abordar o réu quando este já estava numa outra rua, saindo de um terreno baldio. Enquanto seu parceiro abordava o réu, a testemunha averiguou o terreno e localizou uma sacola plástica contendo 14 (quatorze) porções de maconha e 26 (vinte e seis) flaconetes do tipo eppendorf de cocaína. Questionado, o acusado respondeu que a referida droga era destinada a venda (fls. 198).

O réu não foi encontrado para seu interrogatório judicial e, durante a fase investigativa, preferiu o silêncio (fls. 07).

Essas são as provas dos autos.

A condenação do réu é medida de rigor.

Com efeito, os agentes estatais deixaram claro que flagraram o réu, após o recebimento de delação anônima, recebendo pacote que foi por ele escondido em terreno baldio (atitude comumente praticada por pequenos traficantes). O acusado foi abordado e encontrado o pacote por ele ocultado, lograram desvendar que

continha porções de maconha e cocaína.

Lembre-se que os agentes estatais nada lograriam ao imputar falsamente crime a pessoas inocentes, não havendo razão para se desconfiar da veracidade do que disseram em juízo, devidamente compromissados a dizer a verdade. Ademais, nos termos do artigo 202, do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que, o disposto no artigo 206 (primeira parte), do mesmo diploma legal, prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55).

De fato, como servidores públicos, têm na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal, como ressalta Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, ed. Malheiros, 1995).

Desta forma, os policiais, como funcionários públicos, gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas comuns.

A característica da presunção de legitimidade significa partir-se da premissa de que os atos perpetrados por agentes do Estado tenham sido praticados em conformidade com as normas legais.

Sobre tal atributo, Maria Sylvia Di Pietro explica que “a presunção de veracidade diz respeito a fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 30ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, pag. 100).

Na mesma linha, Edilson Mougenot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que “o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito” (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, pag. 472).

Conclui-se, com fulcro nos argumentos supra, pela validade dos depoimentos policiais no caso em apreço, eis que ausente qualquer causa suficiente e necessária para que se coloque em xeque a presunção relativa de veracidade acima delineada.

Ademais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal. Portanto, não se pode excluir o depoimento de policial tão somente por tal condição, cabendo ao interessado a demonstração de eventual mácula que torne o depoente suspeito ou impedido.

Não bastasse isso, a jurisprudência pátria é unânime ao admitir tais depoimentos como meio válido de prova em juízo. Vejamos:

“O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas” (RT 732/622).

“O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos

obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros" (RT 736/625).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 73.518/SP, 1ª Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, DJe: 18/10/1996).

"AUTORIA. Depoimento policial que indica a apreensão de droga. Validade. Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inoportunidade no caso em tela" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0014475- 90.2012.8.26.0405, da Comarca de Osasco, Relator: Desembargador Lauro Mens de Mello, São Paulo, Data de Julgamento: 04/07/2013).

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, caput, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, ex vi:

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denser de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

A destinação dos entorpecentes ao tráfico está evidenciada pela quantidade e diversidade, bem como pela maneira de embalo e circunstâncias da ocorrência precedida de delação apócrifa e por ter o réu escondido as drogas em terreno baldio.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: Nada a considerar.

Segunda fase: O réu é reincidente (fls. 139/145), possuindo condenação em definitivo nos autos do processo nº 0000434-92.2017.8.26.0551. Portanto, aumento a pena em 1/6.

Terceira fase: Inaplicável a redução da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº. 11.343/06, dada a reincidência do réu, que revela traficância não eventual.

Do regime inicial de cumprimento de pena. Deverá ser observado o regime fechado em decorrência da reincidência e do quantum da pena aplicado.

Pena Restritivas de Direitos. Impossível a substituição em decorrência do não preenchimento das exigências do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu TIAGO GIOVANI HUGA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

Poderá apelar em liberdade.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I. Araras, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA